

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2089/2535

นางขุน จิระธนเศรษฐ์

โจทก์

นายพิฑูร จิระธนเศรษฐ์

จำเลย

นายพิพัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อน หรือโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 88)

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกันให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนด เลขที่ 6014 ตำบลท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนแบ่งที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,76)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาโดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 62)

โฉนดที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์(เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการหย่า
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ให้ยกคำร้องและห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำ
สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการหย่า
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ให้ยกคำร้องและห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำ
สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ